



INTELIGENCIA DE COMPRA HOSPITALARIA

CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS COMERCIALES (NDA)

Documento oficial · vigente desde el 8 de octubre de 2026

Conste por el presente Convenio de Confidencialidad (en adelante, el "Convenio"), que celebran por una parte *[Nombre de la Institución Hospitalaria]*, con domicilio en [domicilio del Hospital], representada en este acto por [nombre y cargo del representante legal] (en adelante, "El Hospital"); y por la otra, **ILIK ANALYTICS**, operada por el C. Ricardo Rodríguez Escamilla en tanto se constituye la persona moral correspondiente (en adelante, "Ilik"), con domicilio en Circuito Loma Norte 8572, Colonia Loma Dorada Del C, C.P. 45418, Tonalá, Jalisco, México, y correo de contacto contacto@ilikanalytics.com; a quienes de manera conjunta se les denominará como las "Partes", al tenor de las siguientes Declaraciones y Cláusulas:

DECLARACIONES

I. Las Partes manifiestan que, debido a una posible relación comercial orientada a la auditoría analítica de compras, "El Hospital" transferirá a "Ilik" información técnica, financiera y operativa contenida en sus registros de inventario, bitácoras y movimientos de almacén conocidos como "Kardex" o "Logs de Compra" (en adelante, la "Información Confidencial").

CLÁUSULAS

PRIMERA. Objeto y alcance

"Ilik" se obliga a mantener bajo la más estricta confidencialidad y a no divulgar, copiar, reproducir ni utilizar para fines distintos al diagnóstico de viabilidad y optimización del gasto, toda la "Información Confidencial" recibida de "El Hospital", independientemente del formato (físico, digital o electrónico) en que sea transmitida.

SEGUNDA. Protocolo técnico de k-anonimato y segregación

"Ilik" se compromete formalmente a procesar la información bajo las siguientes medidas de seguridad y de anonimización:

- **Medidas de seguridad administrativas y técnicas:** acceso a los archivos recibidos restringido exclusivamente al personal de Ilik que participa en el diagnóstico; resguardo en equipos y cuentas protegidas con contraseña y de acceso individual; y segregación de claves de

acceso a los archivos comprimidos enviados por el Hospital, transmitiéndose la contraseña por un canal distinto al del archivo.

- **Desasociación y k-anonimato:** para la elaboración de benchmarks comparativos del sector, "Ilik" aplicará un protocolo de k-anonimato con un mínimo de cinco (5) instituciones por segmento en cualquier comparativo agregado. Esto evita que una métrica sectorial permita reidentificar a "El Hospital", a sus pacientes, a sus médicos tratantes, sus marcas de agua institucionales o sus proveedores específicos. Las bases de datos se analizarán de manera segregada por institución.

TERCERA. Excepciones a la confidencialidad

No se considerará Información Confidencial aquella que:

- Sea de dominio público al momento de su divulgación o adquiriera dicho carácter sin mediar incumplimiento de este Convenio.
- Haya sido legalmente obtenida por "Ilik" a través de un tercero que no esté sujeto a obligaciones de confidencialidad.
- Ya se encontraba lícitamente en posesión de "Ilik", libre de obligación de confidencialidad, antes de recibirla de "El Hospital".
- Deba divulgarse por mandamiento de autoridad competente o disposición legal aplicable, en cuyo caso "Ilik" notificará previamente a "El Hospital", en la medida en que la ley se lo permita, para que este pueda buscar una medida de protección.

CUARTA. Propiedad de los datos

Toda la "Información Confidencial" compartida seguirá siendo propiedad exclusiva de "El Hospital". La firma de este Convenio no otorga a "Ilik" ninguna licencia, derecho de propiedad intelectual o uso comercial masivo sobre los catálogos o registros estructurados del Hospital. En sentido inverso, la metodología, taxonomía de clasificación y know-how analítico empleados por "Ilik" para generar el diagnóstico son y seguirán siendo propiedad exclusiva de "Ilik".

QUINTA. Vigencia y destrucción de logs

Las obligaciones de confidencialidad derivadas de este Convenio entrarán en vigor a partir de la fecha de firma del presente y permanecerán vigentes por un periodo de cinco (5) años contados a partir de la entrega del diagnóstico ejecutivo. Una vez concluidos los servicios analíticos o a solicitud expresa y por escrito de "El Hospital", "Ilik" procederá a la destrucción permanente de todos los archivos y registros crudos de compras de su servidor en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, y enviará a "El Hospital" una confirmación por escrito, vía correo electrónico, de que dicha eliminación se llevó a cabo.

SEXTA. Limitación de acceso del personal

"Ilik" limitará el acceso a la Información Confidencial exclusivamente a las personas que la requieran para la elaboración del diagnóstico, haciéndoles saber su carácter confidencial y asegurándose de que queden sujetas a obligaciones de confidencialidad al menos tan estrictas como las aquí previstas.

SÉPTIMA. Responsabilidad por incumplimiento

El incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad previstas en este Convenio hará a la Parte incumplida responsable de los daños y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a la otra Parte, en los términos de la legislación civil aplicable.

OCTAVA. Legislación y jurisdicción

Este Convenio se rige, en lo relativo al tratamiento de datos personales, por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y, en lo demás, por la legislación civil y mercantil federal aplicable de los Estados Unidos Mexicanos. Para cualquier controversia, las Partes se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales competentes de Zapopan, Jalisco, renunciando a cualquier otro fuero que pudiese corresponderles.

NOVENA. Notificaciones

Cualquier notificación relacionada con este Convenio deberá dirigirse: a "Ilik", al correo contacto@ilikanalytics.com; y a "El Hospital", a [correo o domicilio de notificaciones del Hospital].

En fe de lo cual, las Partes firman el presente Convenio por duplicado en la fecha de su aceptación.

Por "El Hospital"
[Nombre del representante legal]

Por ILIK ANALYTICS
Ricardo Rodríguez Escamilla